

Externe Unterstützung des PDL-Betriebs

Betriebsrat • Gesamtverband der Personaldienstleister • Anwalt • Bundesagentur für Arbeit
• Industrie- und Handelskammer

Can Siebert

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

18. Juni 2026 – Stand 06/2026

Begrüßung – Tag 31 (5 Min)

Willkommen am 31. Tag des Comcave-Lehrgangs. Heute schließen wir das Modul Kommunikation & Kooperation mit **Teil 2/2 von K6** – externe Unterstützung – ab. Morgen folgt der Praxistag mit Rollenspielen.

Eisbrecher: „Wer von Ihnen hat schon einmal mit einem Betriebsrat verhandelt?“ – Erfahrungen sammeln.

Ablauf heute: 7 Hauptabschnitte, ca. 4–5 Stunden inkl. 2 Pausen. Wir behandeln Betriebsrat, Gesamtverband der Personaldienstleister, Anwalt, Bundesagentur für Arbeit und Industrie- und Handelskammer – alle externen Akteure, die im Tagesgeschäft eines PDL-Betriebs eine Rolle spielen.

Prüfungsrelevanz: Sehr hoch! BetrVG-Paragraphen §§ 87, 99, 102 und AÜG-Erlaubnis kommen *garantiert* in der PDK-Prüfung.

- 1 Einführung
- 2 Der Betriebsrat
- 3 Gesamtverband der Personaldienstleister
- 4 Anwalt für Arbeitsrecht
- 5 Bundesagentur für Arbeit
- 6 Industrie- und Handelskammer
- 7 Synthese – Stakeholder-Matrix
- 8 Zusammenfassung

Übersicht (2 Min)

Die 7 Abschnitte kurz vorstellen. Betonen, dass die Stakeholder-Matrix am Ende (Abschnitt 7) ein Prüfungsspickzettel ist.

Sagen: „Wir starten mit dem Big Picture, vertiefen dann je einen Akteur und schließen mit der Synthese.“

Komplexität der Personaldienstleistung

Kein PDL-Betrieb kann alle arbeitsrechtlichen, tariflichen und gewerberechtlichen Themen allein bewältigen.

Drei strategische Ziele:

- **Risikominimierung** – Bußgelder bis 500.000 Euro nach § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Bundesministerium der Justiz, 2017)
- **Effizienzsteigerung** – Musterverträge, Verbandsempfehlungen
- **Legitimitätsgewinn** – Akzeptanz von Personalentscheidungen

Folie: Warum externe Unterstützung? (5 Min)

Einstiegsfrage: „Wenn morgen die Bundesagentur eine Prüfung Ihrer AÜG-Erlaubnis ankündigt: Was tun Sie?“

Erklärung: Personaldienstleistung ist eine der reguliertesten Branchen in Deutschland. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, BetrVG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Tarifrecht, Gewerberecht – alles greift ineinander.

Praxisbeispiel: Bei Randstad oder Adecco sitzt der Justiziarat im Headquarter. KMUs nutzen einen externen Fachanwalt + Verbandsleistungen des Gesamtverband der Personaldienstleister.

Prüfungstipp: Die 500.000-Euro-Bußgeldgrenze nach § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Equal-Pay-Verstöße, Streikbruch) ist eine beliebte Prüfungsfrage.

Überleitung: „Wer sind die wichtigsten Akteure? Schauen wir uns das Big Picture an.“

Die 5 externen Akteure – Überblick

Interne Mitbestimmung

- **Betriebsrat (BR)** im PDL-Betrieb
- **Entleiher-BR** im Kundenbetrieb (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)

Tarif & Branche

- **Gesamtverband der Personaldienstleister** – Branchenverband seit 2022
- Schiedsgerichtsbarkeit

Recht & Beratung

- **Anwalt** – Arbeitsrecht
- Vertrag, Kündigung, Equal-Pay

Behörden

- **Bundesagentur für Arbeit** – AÜG-Erlaubnis
- **Industrie- und Handelskammer** – Sachkunde, Berufsbildung

Folie: Die 5 externen Akteure (8 Min)

Eselsbrücke einführen: „B-G-A-B-I“ = Betriebsrat, Gesamtverband der Personaldienstleister, Anwalt, Bundesagentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammer. Auf Flipchart festhalten!

Zu BR: Doppelter BR-Effekt: einmal eigener PDL-BR, einmal Entleiher-BR. § 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist hier zentral.

Zu Gesamtverband der Personaldienstleister: Vor 2022 gab es BAP und iGZ – zwei Verbände, viel Verwirrung. Heute einheitlich.

Zu Anwalt: Fachanwalt vs. Allgemeinanwalt. Faustregel: ab 50 Mitarbeitern Pauschalvertrag mit Fachanwalt.

Zu Bundesagentur für Arbeit: Erlaubnis nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist Lebensader. Ohne Erlaubnis = sofortiges Ende des Geschäfts.

Zu Industrie- und Handelskammer: Doppelrolle: Prüfungsbehörde (§ 34a Bewachung, PDK-Abschluss) + Schlichtung.

Prüfungstipp: Diese 5 Akteure müssen Sie blind zuordnen können!

Drei typische Krisenszenarien

Equal-Pay-Klage

Zeitarbeitnehmer klagt nach 9 Monaten auf Lohngleichheit → Anwalt + GVP-Tarifexperten

BR verweigert Zustimmung

BR verweigert Zustimmung zur Einstellung eines Disponenten gem. § 99 BetrVG → BR + Arbeitsgericht

BA-Prüfung der Erlaubnis

Erstprüfung nach 1-Jahres-Befristung → Bundesagentur für Arbeit + Steuerberater

Folie: Drei Krisenszenarien (6 Min)

Diskussion: Jedes Szenario kurz im Plenum durchgehen. „Wer reagiert, wer entscheidet, wer berechnet?“

Equal-Pay: Klagebetrag bei einem Industrieverleih leicht 5-stellig. Die Bedeutung der 9-Monats-Schwelle (oder 15 Monate mit BZ) hervorheben.

BR § 99: Wenn BR ohne Grund verweigert, kann AG Zustimmungsersetzung beim Arbeitsgericht beantragen (§ 99 Abs. 4). Dauer: 2–6 Monate.

BA-Prüfung: Vorbereitung mit Steuerberater + ggf. Wirtschaftsprüfer ist Pflicht. Zu prüfen: SV-Beiträge, Löhne, Eigenkapital.

Überleitung: „Beginnen wir mit dem wichtigsten internen Partner – dem Betriebsrat.“

§ 1 BetrVG – Errichtung

Betriebsräte werden in Betrieben mit mindestens **5 wahlberechtigten** Arbeitnehmern gewählt, von denen mindestens **3 wählbar** sind (Bundesministerium der Justiz, 2001).

Größe des Betriebsrats nach § 9 BetrVG:

- 5–20 AN: 1 Person
- 21–50 AN: 3 Personen
- 51–100 AN: 5 Personen
- 101–200 AN: 7 Personen
- ab 9.001 AN: 35 Personen + Zusätze

Folie: Rechtsgrundlage BetrVG (5 Min)

Wichtige Differenzierung: Wahlberechtigung ab 18 (§ 7 BetrVG), Wählbarkeit ab 18 + 6 Monate Betriebszugehörigkeit (§ 8 BetrVG).

PDL-Besonderheit: Zeitarbeitnehmer haben Wahlrecht im PDL-Betrieb (Verleiher), nicht im Entleiher. Im Entleiher haben sie aber ab 3 Monaten Einsatzdauer das aktive Wahlrecht (§ 7 BetrVG).

Praxis: Viele kleine PDL-Betriebe haben keinen Betriebsrat, weil die Belegschaft (Innendienst!) unter 5 liegt. Vorsicht: Zeitarbeitnehmer im Verleiherbetrieb zählen mit.

Tafel: Die Größenstaffelung visualisieren – diese Zahlen sind prüfungsrelevant.

Erzwingbares Mitbestimmungsrecht

Ohne Zustimmung des BR darf der AG die Maßnahme **nicht** durchführen.

Kerntatbestände Abs. 1 (Auswahl):

- ① Ordnung des Betriebs / Verhalten der AN
- ② Beginn / Ende täglicher Arbeitszeit, Pausen
- ③ Vorübergehende Arbeitszeitänderungen
- ④ Auszahlung der Arbeitsentgelte
- ⑤ Urlaubsgrundsätze
- ⑥ Technische Überwachungseinrichtungen
- ⑦ Arbeitsunfallverhütung

Folie: § 87 BetrVG (1/2) (8 Min)

Schlüsselbegriff erklären: „Erzwingbar“ bedeutet: BR kann die Einigungsstelle anrufen. Im Notfall entscheidet diese mit Stimmenmehrheit.

Beispiel Nr. 2 (Arbeitszeit): PDL-Disponent will von 8–16 Uhr auf 7–19 Uhr (Schicht) umstellen. Pflicht: BR-Zustimmung!

Beispiel Nr. 6 (Technische Überwachung): GPS-Tracker im Disponentenfahrzeug, Videokamera im Vertriebsraum, Outlook-Mailmonitoring. *Alles* mitbestimmungspflichtig.

Prüfungstipp: Den Katalog § 87 Abs. 1 müssen Sie nicht auswendig lernen, aber wissen: BR hat 13+1 Mitbestimmungstatbestände.

Weitere Tatbestände:

- Sozialeinrichtungen (Kantine, Sport)
- Wohnraumzuweisung
- Lohngestaltungsfragen
- Akkord- und Prämiensätze
- Vorschlagswesen
- Gruppenarbeit
- **Mobile Arbeit / Homeoffice** (seit 2021 – Nr. 14)

PDL-Praxis

Schichtmodelle für Disponenten, Überstundenanordnungen, Bereitschaftsdienste – alles § 87 Nr. 2–3 BetrVG.

Folie: § 87 BetrVG (2/2) (5 Min)

Highlight Nr. 14: Seit 2021 ist mobile Arbeit / Homeoffice ausdrücklich mitbestimmungspflichtig (Betriebsrätemodernisierungsgesetz). Wichtig für PDL-Innendienste.

Praxisbeispiel: Disponenten dürfen 2 Tage pro Woche Homeoffice machen. BR muss Konzept (Datenschutz, Erreichbarkeit, Ausstattung) mitbestimmen.

Lohngestaltung Nr. 10: ACHTUNG – BR bestimmt die Grundsätze (z. B. Provisionssystem) mit. *Nicht* die Lohnhöhe als solche.

Anwendungsbereich

Gilt in Betrieben mit **mehr als 20 wahlberechtigten** Arbeitnehmern. Bei jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung Beteiligung des BR.

Verweigerungsgründe nach Abs. 2:

- 1 Verstoß gegen Gesetz / Tarifvertrag
- 2 Verstoß gegen Auswahlrichtlinie § 95
- 3 Benachteiligung anderer AN
- 4 Verstoß gegen den Betriebsfrieden
- 5 Unterbliebene Stellenausschreibung (§ 93)
- 6 Diskriminierungsverdacht (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Frist

BR hat **1 Woche** Zeit für Stellungnahme; Schweigen = Zustimmungsfiktion

Folie: § 99 BetrVG (10 Min)

Sehr prüfungsrelevant! Die 6 Verweigerungsgründe müssen sitzen.

Beispiele zu jedem Grund:

1. Verstoß TV (z. B. Eingruppierung in Tarifgruppe 4 statt 5).
2. Auswahlrichtlinie (z. B. Bevorzugung interner Bewerber laut BV).
3. Benachteiligung (z. B. Beendigung einer Stammkraft, weil Zeitarbeiter übernommen wird).
4. Betriebsfrieden (z. B. Bewerber wegen rassistischer Äußerungen bekannt).
5. Stellenausschreibung (§ 93): wenn BR es verlangt, muss intern ausgeschrieben werden.
6. Diskriminierungsverdacht (z. B. Ablehnung wegen Schwangerschaft).

Praxis: BR verweigert – AG hat Wahl: Mitarbeiter nicht einstellen oder Zustimmungsersetzung beantragen (§ 99 Abs. 4).

Prüfungstipp: Frage „wann darf BR verweigern“ = die 6 Tatbestände nennen.

Zentralregel

„Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist **unwirksam**.“ (§ 102 Abs. 1 Satz 3)

Anhørungsfristen:

- **Ordentliche Kündigung:** 1 Woche (§ 102 Abs. 2 Satz 1)
- **Außerordentliche Kündigung:** 3 Tage (§ 102 Abs. 2 Satz 3)

Reaktionen des BR:

- 1 Zustimmung (auch Schweigen)
- 2 Bedenken (schriftlich)
- 3 Widerspruch (§ 102 Abs. 3) → Weiterbeschäftigungsanspruch

Folie: § 102 BetrVG (10 Min)

Wichtigster Satz! „Eine ohne Anhörung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam“ – *wörtlich* merken!

Form der Anhörung: Schriftform nicht zwingend, aber empfohlen. Inhalt: Kündigungsgrund, Person, Beendigungsdatum.

Frist berechnen: Beginn mit Zugang der Anhörung; Ablauf am 7. bzw. 3. Tag. Erst dann darf Kündigung erklärt werden.

Widerspruch § 102 Abs. 3: Nur bei Vorliegen einer der 5 Widerspruchsgründe möglich (Sozialauswahl, Weiterbeschäftigungsmöglichkeit, Umschulung. . .).

Folge des Widerspruchs: Bei Kündigungsschutzklage des AN entsteht Weiterbeschäftigungsanspruch nach § 102 Abs. 5 BetrVG bis zum rechtskräftigen Urteil. Wirtschaftliches Risiko für AG!

Prüfungsfrage typisch: „Wann ist eine Kündigung wegen BR-Verfehlung unwirksam?“ – ohne Anhörung; auch unwirksam bei verfrühter Kündigung vor Fristablauf.

Doppelte Mitbestimmung

Zeitarbeitnehmer sind **auch** dem Entleiherbetrieb zuzurechnen.

Folgen für die Praxis:

- Vor jeder Übernahme: Beteiligung des Entleiher-BR nach § 99 BetrVG
- BR kann Übernahme verweigern (z. B. Stammarbeitsplatzgefährdung)
- Bei Einsatz über 18 Monate: Equal-Pay-Schwelle ausgelöst

Praxistipp

Disponenten sollten den Entleiher-BR frühzeitig in die Anbahnungsgespräche einbinden.

Folie: Mitbestimmung Entleiher (8 Min)

Wichtig: § 14 Abs. 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Zeitarbeitnehmer sind *Angehörige* des Entleiherbetriebs. Konsequenz: Entleiher-BR pflicht zur Mitbestimmung.

Praxisproblem: Disponent will einen Bewerber fix bei Kunde X einsetzen, dortiger BR sagt nein wegen „Stammarbeitsplatzgefährdung“. Was tun? Verleiher kann nicht einfach Verleihvertrag durchsetzen!

Prüfungsfrage typisch: „Welcher BR ist für welche Mitbestimmung zuständig?“ – Verleiher-BR für den Arbeitsvertrag, Entleiher-BR für die Eingliederung.

Empfehlung an Disponenten: Vorab kurze Info an Entleiher-BR über geplanten Einsatz, ggf. Personenvorstellung.

Entstehung

Gesamtverband der Personaldienstleister entstand 2022 durch Fusion von **BAP** (Bundesarbeitgeberverband) und **iGZ** (Interessenverband) (Gesamtverband der Personaldienstleister, 2024).

Eckdaten:

- ca. 4.000 Mitgliedsunternehmen
- über 750.000 Zeitarbeitnehmer
- Tarifpartner aller DGB-Gewerkschaften

Vier Kernaufgaben:

- 1 Tarifpolitik
- 2 Lobbyarbeit
- 3 Schiedsgerichtsbarkeit
- 4 Service & Beratung

Folie: Gesamtverband der Personaldienstleister – Branchenverband (5 Min)

Historische Notiz: BAP (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister) war eher konservativ; iGZ (Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen) war innovativer und mittelstandsfreundlicher. Fusion 2022 zur Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber DGB.

Mitgliedschaft: Beitrag staffelt sich nach Umsatz. Ab ca. 1 Mio. Euro Jahresumsatz lohnt sich GVP-Mitgliedschaft (Tarifvorteile + Service).

Prüfungstipp: Gesamtverband der Personaldienstleister = ehemals BAP+iGZ. Diese Geschichte könnte abgefragt werden.

Tarifvertrag		Inhalt
Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Manteltarif		Arbeitszeit, Urlaub, Eingruppierung, Zuschläge
Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Entgelt-TV		Mindestlöhne in 9 Entgeltgruppen
Branchenzuschläge (TV BZ)		9 separate Branchen-TVs (Metall, Chemie, Bau...)
TV BeE		Beendigung der Arbeitnehmerüberlassung

TV BZ Metall & Elektro

Stufenmodell: 15 % (1. Tag) → 20 % (6 Wo) → 30 % (3 Mo) → 45 % (5 Mo) → 50 % (9 Mo)

Folie: Tariflandschaft (8 Min)

Wichtig für Prüfung: Die Stufen 15-20-30-45-50 müssen sitzen. Eselsbrücke: „Bei jeder neuen Stufe steigt es um etwa 10 %, am Ende sind es genau 50 %.“

TV BZ-Logik: Branchenzuschläge sollen Equal-Pay vermeiden, indem sie schon vorher die Löhne annähern. Wirtschaftlich sinnvoll: Rechtsstreit vermeiden.

TV BeE – Beendigung: Bei Auftragsverlust kann der Verleiher das Arbeitsverhältnis mit verkürzter Frist kündigen, wenn vorab Vereinbarungen getroffen wurden.

Praxisbeispiel: Stundenlohn Helfer M&E nach Entgeltgruppe 1 = 14,50 Euro brutto + 50 % Zuschlag nach 9 Monaten = 21,75 Euro brutto. Vergleichsweise nahe Stammebelegschaft.

Funktion

Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung der GVP-Tarifverträge werden durch private Schiedsgerichte entschieden.

Aufbau:

- 3 Personen: Vorsitz (Volljurist) + 2 Beisitzer (paritätisch Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB)
- Sitz: Berlin
- Verfahren: schriftlich oder mündlich

Vorteile:

- Schneller (3–6 Monate vs. 12–24 Monate Arbeitsgericht)
- Branchenkundige Richter
- Vertraulich

Folie: GVP-Schiedsgerichte (6 Min)

Klarstellung: Das GVP-Schiedsgericht entscheidet *tarifliche* Streitfragen zwischen den Tarifparteien (Gesamtverband der Personaldienstleister vs. DGB). Es ersetzt *nicht* das Arbeitsgericht für individuelle Klagen.

Beispielfall: Gesamtverband der Personaldienstleister und DGB streiten darüber, ob die Provisionsklausel im Manteltarif auch für Trainees gilt. → Schiedsgericht entscheidet bindend.

Vergleich: Im Industriebereich gibt es ähnliche Schiedsstellen (z. B. Metall- und Elektroindustrie). Privatrechtliche Selbstregulierung.

Anekdote: 2023 entschied das GVP-Schiedsgericht einen wichtigen Fall zu Branchenzuschlägen Logistik – Auswirkung auf 80.000 Zeitarbeitnehmer.

Tarifkonflikte – typischer Ablauf

- ➊ **Kündigung** des laufenden TV (1–3 Monate Frist)
- ➋ **Forderungsbeschluss** der Tarfkommission Gewerkschaft
- ➌ **Verhandlungsrunden** (3–5 Treffen über 3–6 Monate)
- ➍ **Schlichtung** bei Scheitern (extern, freiwillig)
- ➎ **Urabstimmung & Arbeitskampf** (Streik)
- ➏ **Tarifvertragsabschluss** mit Rückwirkung

Friedenspflicht

Während Laufzeit eines TV: Streik / Aussperrung über tariflich geregelte Inhalte unzulässig (§ 1 TVG) (Bundesministerium der Justiz, 1969).

Folie: Tarifkonflikte (6 Min)

Friedenspflicht: Solange TV läuft, kein Streik über dort geregelte Themen. Streiks sind nur über neue oder noch nicht geregelte Inhalte erlaubt.

Streiks in Zeitarbeit selten: Branche stark zersplittert, viele Mitarbeiter fürchten Auftragsverlust. Bisher größte Aktion 2017 (Verdi, ca. 30.000 Beteiligte).

Schlichtung: Externer Schlichter (oft ehemaliger Politiker oder Arbeitsrichter) versucht Kompromiss. Beispiel: Klaus von Dohnanyi war oft Schlichter in M&E-Tarifrunden.

Prüfungstipp: Die 6 Schritte können als offene Frage abgefragt werden.

Vorausschauend

- Vertragsgestaltung
- Compliance-Prüfung Arbeitnehmerüberlassungsgesetz/Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
- Führungskräftebildungen
- Mustertexte

Reaktiv

- Kündigungsschutzklage
- Equal-Pay-Verfahren
- Diskriminierungsklagen
- Außergerichtliche Vergleiche
- Verhandlungen mit BR

Folie: Aufgabenfelder Anwalt (5 Min)

Wichtige Unterscheidung: Vorausschauend (preventive law) ist immer günstiger als reaktiv. 1 Stunde Anwaltsberatung VOR Vertragsabschluss = 50 Stunden vor Gericht eingespart.

Beispiele vorausschauend: ■ Standardvertrag prüfen lassen vor Rollout (1.500 Euro Pauschale) ■ Führungskräfte Schulung BetrVG-Basics (3 Stunden, 1.200 Euro) ■ Mustertexte für Zwischenzeugnisse, Abmahnungen, Aufhebungsverträge

Beispiele reaktiv: ■ Kündigungsschutzklage durchschnittl. 5.000–8.000 Euro Anwaltskosten je Seite ■ Equal-Pay-Klage (Massenverfahren) leicht 6-stellig

Fachanwalt vs. Allgemeinanwalt

Kriterium	Fachanwalt Arbeitsrecht	Allgemeinanwalt
Qualifikation	2 Jahre Schwerpunkt + 100 Mandate + 80h Fortbildung	Volljurist
Spezialwissen	Tiefenkenntnisse BetrVG, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, KSchG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	Grundkenntnisse
Stundensatz	250–400 Euro	150–250 Euro
Empfehlung Personaldienstleistungsunternehmen	Dringend empfohlen	Für Standardfälle

Faustregel

Ab 50 Mitarbeitern lohnt sich ein dauerhafter Fachanwalt-Vertrag (Pauschale ca. 1.000–2.500 Euro/Monat).

Folie: Fachanwalt vs. Allgemeinanwalt (5 Min)

Fachanwaltstitel: Geregelt in der Fachanwaltsordnung der BRAK. „Fachanwalt für Arbeitsrecht“ ist geschützt – nur wer die Voraussetzungen erfüllt, darf so werben.

Pauschalvertrag: Üblich z. B. „Anwalts-Flatrate“ mit 5–10 Stunden Beratung pro Monat inklusive. Vorteile: Planungssicherheit, niedrige Schwelle für Rückfragen.

Auswahl: Empfehlung von Gesamtverband der Personaldienstleister, Anwaltskammer, Fachzeitschriften (z. B. NZA), Erfahrungsberichte anderer Personaldienstleistungsunternehmen.

Wichtigste Daten (Wank, 2020)

- **Klagefrist:** 3 Wochen ab Zugang (§ 4 KSchG)
- **Güteverhandlung:** ca. 4 Wochen später
- **Kammertermin:** 4–12 Monate später
- **Abfindung:** Faustformel 0,5 BMG je Beschäftigungsjahr

Prüfungsschwerpunkte des Gerichts:

- Kündigungsgrund (verhaltens-, personen-, betriebsbedingt)
- Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG)
- Anhörung des Betriebsrats (§ 102 BetrVG)

Folie: Kündigungsschutzklage (8 Min)

Klagefrist 3 Wochen ist Ausschlussfrist! Wer sie versäumt, hat keine Chance mehr. Daher: AN sofort zum Anwalt schicken.

Gütetermin: ca. 80 % der Klagen werden mit Vergleich beendet. Typischer Vergleich: Beendigungsdatum, Abfindung, Zeugnisformel.

Sozialauswahl: Bei betriebsbedingten Kündigungen Pflicht zur Auswahl unter den vergleichbaren AN nach 4 Kriterien: Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung.

Prüfungstipp: Die Sozialauswahl-Kriterien werden gerne abgefragt!

Praxisbeispiel: Disponent (52 Jahre, 14 Jahre dabei, 2 Kinder) gegen Kollege (35 Jahre, 5 Jahre dabei, ledig). Sozialauswahl: Älterer ist sozial schutzbedürftiger.

BAG 14.09.2022 – 4 AZR 287/21

Verschärfung der Anforderungen an die Tariffähigkeit zur Abweichung vom Equal-Pay-Gebot (Bundesarbeitsgericht, 2022).

Konkretes Risikobeispiel

Zeitarbeitnehmer 11 Monate beim Automobilzulieferer, Stundenlohn 17,50 Euro brutto.
Stamm-Vergleichsmitarbeiter: 24,00 Euro.

Klage auf Equal-Pay-Differenz: **ca. 11.000 Euro brutto**.

Anwalt prüft: Greift Equal-Pay (ja, da nach 9 Monaten zwingend) oder TV-Privileg?

Folie: Equal-Pay BAG 2022 (8 Min)

Hintergrund: BAG hat klargestellt, dass Tarifverträge zur Abweichung vom Equal-Pay-Gebot bestimmten Mindestanforderungen genügen müssen. Sonst gilt Equal-Pay ab dem 1. Tag.

Folge für die Praxis: Selbst tariflich verschuldete PDL-Betriebe können jetzt von Equal-Pay-Klagen getroffen werden. Dringende Notwendigkeit für Anwaltsberatung.

EuGH-Vorlage: Es gibt parallele EU-rechtliche Verfahren zur Auslegung der Leiharbeitsrichtlinie. Rechtslage entwickelt sich dynamisch.

Empfehlung: PDL-Betriebe sollten ihre Vertragspraxis halbjährlich überprüfen lassen.

- ① **Erlaubnisbehörde** nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- ② **Vermittlerin** – Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS)
- ③ **Sanktionsbehörde** – Bußgelder nach § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- ④ **Förderpartner** – Eingliederungszuschüsse, Qualifizierung

Kernzuständigkeit

Die AÜG-Erlaubnis ist die Lebensader jedes PDL-Betriebs. Ohne sie keine gewerbsmäßige Überlassung.

Folie: Bundesagentur für Arbeit – 4 Funktionen (5 Min)

Wichtige Regionalisierung: Die AÜG-Erlaubnis erteilt eine *regionale* Agentur für Arbeit (z. B. Kiel, Düsseldorf, Stuttgart). Bei Änderungen Sitzwechsel: Erneute Prüfung.

Doppelrolle: Bundesagentur für Arbeit ist gleichzeitig Aufsicht (§ 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) und Partner (Vermittlung, AVGS). Im Regelfall trennt die Behörde die Bereiche personell.

Prüfungstipp: „Wer erteilt die AÜG-Erlaubnis?“ = Bundesagentur für Arbeit. *Nicht* Industrie- und Handelskammer, nicht Gewerbeamt!

Erlaubnis nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Voraussetzungen

- ➊ **Persönliche Zuverlässigkeit** (keine Insolvenz, keine Vorstrafen)
- ➋ **Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit** (mind. 10.000 Euro Eigenkapital)
- ➌ **Erfüllung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten**
- ➍ **Keine AÜG-Verstöße** in den letzten 5 Jahren

Befristungsstufen (Bundesagentur für Arbeit, 2024)

- Erstmals: **1 Jahr**
- Erste Verlängerung: **1 Jahr**
- Zweite Verlängerung: **2 Jahre**
- Nach 3 Jahren beanstandungsfrei: **unbefristet**

Folie: AÜG-Erlaubnis (8 Min)

Antragsdauer: Erstantrag dauert 6–12 Wochen. Verlängerung sollte mindestens 3 Monate vor Ablauf eingereicht werden, sonst Erlaubnis erlischt automatisch.

Eigenkapital 10.000 Euro: Klingt wenig, ist aber Mindestnachweis. In der Praxis verlangt Bundesagentur für Arbeit bei größeren Antragstellern höhere Liquiditätsnachweise (Bankbürgschaft).

Prüfungstipp: Die Befristungsstaffel „1-1-2-unbefristet“ ist ein Klassiker.

Praxis: Wir hatten in der Branche 2024 mehrere Fälle, in denen die Erlaubnis wegen verspäteter Verlängerungsanträge erlosch – mit Existenzfolgen.

Bußgelder § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Verstoß	Beschreibung	Bußgeld bis
Verleih ohne Erlaubnis	gewerbsmäßig ohne BA-Erlaubnis	30.000 Euro
Überschr. Höchstdauer	Über 18 Monate ohne Tarifabweichung	30.000 Euro
Verstoß Equal-Pay	Überschreitung Branchenlöhne nach 9 Mo	500.000 Euro
Verdeckte ANÜ als Werkvertrag	Falsche Bezeichnung	30.000 Euro
Streikbruch	Einsatz während Arbeitskampf (§ 11 Abs. 5)	500.000 Euro

Schwerwiegende Konsequenz

Bei wiederholten oder schweren Verstößen kann die Bundesagentur für Arbeit die AÜG-Erlaubnis **widerrufen** (§ 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Sofortige Existenzbedrohung.

Folie: AÜG-Bußgelder (8 Min)

Wichtige Eselsbrücke: Standardverstöße bis 30.000 Euro – Schwerverstöße bis 500.000 Euro.

Verdeckte ANÜ: Wenn Werkvertrag in Wahrheit Arbeitnehmerüberlassung ist (Eingliederung in Entleiherbetrieb, Weisungsempfang). Statistik 2023: 1.200 Verfahren bei Bundesagentur für Arbeit mit Bußelddurchschnitt 18.000 Euro.

Streikbruch § 11 Abs. 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: Personaldienstleistungsunternehmen darf Zeitarbeiter NICHT in einen bestreikten Entleiherbetrieb schicken, wenn dieser bestreikt wird. Bußgeld bis 500.000 Euro pro Fall!

Prüfungsfrage typisch: „Welches Bußgeld droht bei Equal-Pay-Verstößen?“ = bis 500.000 Euro.

Zusätzliches Risiko: Bei wiederholten Verstößen Erlaubnisentzug nach § 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz = Ende der Tätigkeit.

- **AVGS:** Vermittlungspauschale bis 2.000 Euro je Vermittlung
- **Qualifizierungsgeld** (§ 82 SGB III)
- **Kurzarbeitergeld** bei Auftragsrückgang
- **Eingliederungszuschüsse** bei Vermittlungshemmnissen

PDL-Praxis – AVGS

Personaldienstleister erhält 2.000 Euro AVGS für die Vermittlung eines langzeitarbeitslosen Bewerbers in ein nach 6 Monaten unbefristetes Arbeitsverhältnis.

Folie: Vermittlung & Förderung (5 Min)

AVGS-Voraussetzungen: Bewerber muss arbeitslos gemeldet sein, AVGS muss zertifiziert sein nach AZAV. Nach Vermittlung 6 Monate Stabilitätspflicht.

Eingliederungszuschüsse: Bei Schwerbehinderten oder Älteren bis 50 % Lohnzuschuss für 12 Monate. Beantragung beim regionalen Arbeitgeberservice.

Prüfungstipp: AVGS ist auch für Disponenten relevant – es darf in der Vermittlung neben PDL-Eigeneinstellung erworben werden.

- ① **Berufsbildung:** Eintragung Ausbildungsverträge, PDK-Abschlussprüfung
- ② **Sachkundeprüfungen:** § 34a GewO Bewachung, § 34d/f/h Finanzanlagen
- ③ **Schlichtung:** B-to-B-Streitigkeiten außergerichtlich
- ④ **Beratung:** Existenzgründung, Außenwirtschaft
- ⑤ **Stellungnahme:** bei AÜG-Erlaubnisprüfung

Folie: Industrie- und Handelskammer – Aufgaben (5 Min)

Wichtige Klarstellung: Industrie- und Handelskammer ist nicht Aufsicht über Arbeitnehmerüberlassungsgesetz! Das ist die Bundesagentur für Arbeit. Industrie- und Handelskammer ist nur für Sachkunde und Berufsbildung zuständig.

Pflichtmitgliedschaft: Jedes Gewerbe ist Pflichtmitglied der Industrie- und Handelskammer (§ 2 Abs. 1 IHKG). Beitrag richtet sich nach Gewerbeertrag.

Praxistipp: Die Industrie- und Handelskammer ist eine unübliche, aber sehr günstige Beratungsadresse. Erstberatung kostenlos.

Anwendungsbereich (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, 2023)

Pflicht bei Überlassung von Sicherheitspersonal in Schutzobjekten Klasse 2+ (Diskothek, Krankenhaus, Asylunterkunft. . .).

Prüfungsthemen:

- Öffentliche Sicherheit & Ordnung
- Gewerberecht & Datenschutz (DSGVO/Bundesdatenschutzgesetz)
- BGB – Notwehr, Notstand, Selbsthilfe
- Straf- & Verfahrensrecht
- Verteidigungswaffen
- Unfallverhütungsvorschriften
- Umgang mit Menschen (Deeskalation, interkulturelle Kompetenz)

Folie: Sachkunde § 34a GewO (8 Min)

Hintergrund: Nach Vorfällen in der Sicherheitsbranche (Asylheime 2015, Hooligan-Türsteher) wurde § 34a GewO 2017 verschärft. Heute sind Schutzobjekte Klasse 2+ ohne Sachkunde unzulässig.

Prüfungsdauer: Schriftlich 120 Minuten Multiple Choice + offene Fragen, mündlich 15 Minuten Einzel. Prüfung kostet ca. 250 Euro.

Bestehensquote: ca. 65 % beim 1. Versuch. Vorbereitungskurs der Industrie- und Handelskammer 80–120 Stunden empfohlen.

Für Personaldienstleistungsunternehmen relevant: Sicherheitsdienstleistung wird häufig über Personaldienstleister abgedeckt. Disponenten müssen die Sachkundeanforderungen kennen!

Vorteile gegenüber Klage

- **Schneller:** 3–6 Monate vs. 18–36 Monate Gericht
- **Günstiger:** Pauschalgebühren statt Streitwert
- **Vertraulich:** kein öffentliches Verfahren
- **Branchenkundige Schlichter**

Typischer Schlichtungsfall Personaldienstleistungsunternehmen

Reklamation eines Industriekunden: „Disponent hat falschen Schweißerfacharbeiter geschickt“. Streitwert 28.000 Euro. IHK-Schlichtung statt Klage = 4 Monate vs. 24 Monate.

Folie: IHK-Schlichtung (5 Min)

Verfahrensgrundlage: Schlichtungsordnung der jeweiligen Industrie- und Handelskammer. Beide Parteien müssen freiwillig zustimmen.

Schlichtungsergebnis: Empfehlung, kein bindendes Urteil. Trotzdem Akzeptanz hoch (ca. 75 %), da Branchenkollegen schlichten.

Gebühren: ca. 1.000–3.000 Euro pauschal pro Verfahren – bei 28.000 Euro Streitwert deutlich günstiger als 1. Instanz Landgericht (ca. 8.000 Euro Anwaltskosten + 4.000 Euro Gerichtskosten).

Prüfungsbereich	Inhalt	Gewichtung
Teil 1 – Personalauswahl	Anforderungsprofile, Bewerberauswahl	25 %
Teil 2 – Disposition	Disposition, Konfliktmanagement	30 %
Teil 2 – Kfm. Steuerung	Kalkulation, Controlling, Rechnungswesen	20 %
Teil 2 – WiSo	Wirtschafts- & Sozialkunde	10 %
Teil 2 – Fallbezogenes Gespräch	30 Min mündlich	15 %

Folie: Industrie- und Handelskammer & PDK-Abschlussprüfung (5 Min)

Wichtig: Diese Verteilung ist die offizielle Gewichtung. Beachten Sie: Teil 2 „Disposition“ hat mit 30 % das größte Gewicht!

Bestehensgrenze: 50 Punkte pro Bereich; in keinem Bereich darf „ungenügend“ (unter 30 Punkte) stehen.

Vorbereitung: Im Lehrgang werden alle Bereiche abgedeckt. Tag 33 (Klausurvorbereitung) und Klausur (Tag 34) bilden den Abschluss.

Motivation: „Sie sind auf einem guten Weg – nutzen Sie morgen den Praxistag, um die Soft Skills zu trainieren.“

Stakeholder-Matrix – Wer macht was?

Akteur	Anlass	Rechtsgrundlage
Betriebsrat (intern)	Einstellung, Kündigung, Arbeitszeit	BetrVG §§ 87, 99, 102
Entleiher-BR	Übernahme Zeitarbeitnehmer	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz § 14 + BetrVG § 99
Gesamtverband der Personal-dienstleister	Tariffragen, Schiedsverfahren	TVG, Verbandssatzung
Anwalt Arbeits-recht	Kündigungsklage, Equal-Pay	KSchG, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, BetrVG
Bundesagentur Arbeit	AÜG-Erlaubnis, AVGS, Sanktionen	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz §§ 1–6, SGB III
Industrie- und Handelskammer	Sachkunde, Berufsbildung, Schlichtung	GewO § 34a, Berufsbildungsgesetz

Folie: Stakeholder-Matrix (8 Min)

Prüfungsspickzettel! Diese Tabelle ist der ideale Lernstoß für die Prüfungsvorbereitung.

Übungsempfehlung: Schreiben Sie die Tabelle aus Gedächtnis – füllen Sie sie ohne Vorlage.

Differenzierung: Manche Akteure haben mehrere Funktionen (Bundesagentur für Arbeit = Aufsicht + Förderpartner; Industrie- und Handelskammer = Prüfung + Schlichtung). Das gilt es im Hinterkopf zu behalten.

Praxistipp: Pflegen Sie ein internes Kontaktverzeichnis: Wer ist Ansprechpartner bei jedem Akteur? Im Krisenfall zählt jede Minute.

Außerordentliche Kündigung eines untreuen Disponenten

PersonalPlus GmbH (450 Zeitarbeitnehmer + 25 Innendienst). Disponent hat Stundensätze ungerechtfertigt erhöht (Schaden 12.000 Euro).

Beteiligte Stakeholder:

- 1 **Anwalt Arbeitsrecht:** Kündigungsgrund, 2-Wochen-Frist (§ 626 BGB)
- 2 **Betriebsrat:** Anhörung 3 Tage (außerord.)
- 3 **Versicherung:** Vertrauensschadenversicherung prüfen
- 4 **GVP-Rechtsabteilung:** Mustertexte, Branchenerfahrung
- 5 **Arbeitsgericht:** Kündigungsschutzklage
- 6 **Polizei / Staatsanwaltschaft:** Strafanzeige Untreue (§ 266 StGB)

Folie: Eskalationspfad (8 Min)

Diskussion: Im Plenum durchgehen, welche Reihenfolge sinnvoll ist und welche Akteure zwingend, welche optional sind.

2-Wochen-Frist § 626 BGB: Außerordentliche Kündigung muss binnen 2 Wochen ab Kenntnis ausgesprochen werden. Verspätung = Kündigungsverlust!

Strafanzeige optional: Untreue (§ 266 StGB) erfordert strenge Beweispflicht. Nur bei klarem Vorsatz und Schadenshöhe sinnvoll.

Versicherung: Vertrauensschadenversicherung deckt Schäden durch Mitarbeiterdelikte. Prämien stark abhängig von Branche und Präventionsmaßnahmen.

Lessons Learned: Mit klarer Aufgabenverteilung 14 Tage statt 4–6 Wochen. Daran sieht man den Wert externer Unterstützung.

Zusammenfassung – 7 Kernpunkte

- ➊ Betriebsrat ist Pflichtpartner – §§ 87, 99, 102 BetrVG
- ➋ Im Entleiherbetrieb gilt der Entleiher-BR auch für Zeitarbeitnehmer (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)
- ➌ Gesamtverband der Personaldienstleister seit 2022 einheitlicher Branchenverband mit eigener Schiedsgerichtsbarkeit
- ➍ Branchenzuschläge verhindern Equal-Pay-Folgen, dringen aber stufenweise auf 50 % an
- ➎ Anwalt für Arbeitsrecht ist Pflicht ab 50 Mitarbeitern
- ➏ Bundesagentur für Arbeit: AÜG-Erlaubnis 1+1+2 Jahre = unbefristet; Bußgelder bis 500.000 Euro
- ➐ Industrie- und Handelskammer: Sachkunde § 34a GewO, PDK-Prüfung, Schlichtung

Folie: Zusammenfassung (5 Min)

Take-aways für die Prüfung: ■ §§ 87/99/102 BetrVG sind Pflichtwissen. ■ AÜG-Erlaubnisstufen 1-1-2-unbefristet. ■ Branchenzuschläge 15-20-30-45-50. ■ Bußgeldgrenzen 30.000 / 500.000 Euro.

Wiederholung anregen: Welcher Akteur ist Ihr persönlicher Lieblingsstakeholder? Warum? – Reflexion.

Morgen: Praxis-Tag mit Rollenspielen!

- Vier Rollenspielszenarien: Kunde, Bewerber, Konflikt, Reklamation
- Briefing-Karten mit Hintergrundinformationen
- Beobachterbögen mit klaren Schwerpunkten
- 360°-Feedback-Methode
- Videoanalyse + Reflexionsleitfaden

Vorbereitung

Bringen Sie 1–2 reale Beispielsituationen aus Ihrer eigenen PDL-Praxis mit!

Folie: Ausblick Tag 32 (3 Min)

Motivation aufbauen: Morgen ist der intensivste Tag der Soft-Skill-Schulung. Aktive Beteiligung erforderlich.

Vorbereitung: Wer ein konkretes Beispiel mitbringt, kann es ggf. als Rollenspielszenario einbauen lassen.

Atmosphäre: Der Praxistag soll „safe space“ sein – Fehler willkommen, Lerneffekt steht im Vordergrund.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen sind jederzeit willkommen.

© 2026 Can Siebert – Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer 2026

Abschluss (3 Min)

Sammeln Sie offene Fragen: Auf Flipchart „Parkplatz“ schauen, ggf. jetzt nachholen.

Hausaufgabe: Quiz Tag 31 ausfüllen, Eselsbrücken üben.

Verabschiedung: Auf den Praxistag morgen freuen!

- Bundesagentur für Arbeit. (2024). *Geschäftsanweisungen zur Arbeitnehmerüberlassung – Erteilung, Widerruf und Überwachung der Erlaubnis nach § 1 AÜG* (Verwaltungsanweisung). BA. Nürnberg. <https://www.arbeitsagentur.de>
- Bundesarbeitsgericht. (2022). Urteil vom 14. September 2022 – 4 AZR 287/21 zum Equal-Pay-Grundsatz nach § 8 AÜG [BAG-Pressemitteilung Nr. 33/22].
- Bundesministerium der Justiz. (1969). Tarifvertragsgesetz (TVG) [Bundesgesetzblatt I, Neufassung vom 25. August 1969, zuletzt geändert 2017].
- Bundesministerium der Justiz. (2001). Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) [Neugefasst durch Bekanntmachung vom 25. September 2001, BGBl. I S. 2518; zuletzt geändert 2024].
- Bundesministerium der Justiz. (2017). Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) [Neufassung 2017 mit Reform der Arbeitnehmerüberlassung; § 1 Abs. 1b 18-Monats-Höchstdauer].
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag. (2023). *Sachkundeprüfungen der IHK – Bewachungsgewerbe § 34a GewO und Personaldienstleistung* (Prüfungshandbuch). DIHK. Berlin. <https://www.dihk.de>

- Gesamtverband der Personaldienstleister. (2024). *Tarifpolitik und Schiedsgerichtsbarkeit in der Zeitarbeit – Jahresbericht 2024* (Verbandsbericht). GVP. Berlin.
<https://www.personaldienstleister.de>
- Wank, R. (2020). *Arbeitsrecht – Lehrbuch für Studium und Praxis* (6. Aufl.). Verlag Recht und Wirtschaft.